

1500541-54.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Vistos.

O réu JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado criminalmente como incurso no artigo 33, "caput", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 486, Duartina - SP - cep 17470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500541-54.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500541-54.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Vistos.

O réu JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado criminalmente como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2.006. Consta da denúncia criminal de fls. 114/116, em síntese, que, em 7 de maio de 2022, por volta das 00h13min, na rua Benedito de Almeida Teixeira, nº 600, Centro, na Cidade de Cabrália Paulista, nesta Comarca de Duartina, o réu JONAS trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 14 porções de cocaína e 43 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após apresentação de defesa preliminar (fls. 136/139), a denúncia foi regularmente recebida (fls. 140/141), em 17 de agosto de 2022.

Em audiência judicial, foram ouvidas testemunhas, após o que o réu foi interrogado em juízo (fls. 152/153), conforme mídia audiovisual. O Ministério Público postulou a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 152/153), sendo que a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, em caráter subsidiário, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2.006. Também em caráter subsidiário, a Defesa pediu o abrandamento qualitativo e quantitativo de eventual pena a ser aplicada.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria delitiva encontram comprovação no auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, no auto de exibição e apreensão de fls. 06, no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 09/15 e, finalmente, na prova oral colhida em juízo.

No calor dos acontecimentos, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, perante a Autoridade Policial, o policial militar Josias Figueira disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES, entrando em uma ambulância. O réu já era conhecido nos meios policiais, por vender entorpecentes em Cabrália Paulista. Resolveu, então, abordar a ambulância, sendo que, em busca pessoal, encontrou 14 pinos de cocaína no bolso da calça do réu e 43 pedras de crack, embaixo do banco sobre o qual JONAS estava sentado. Indagado, JONAS admitiu que havia adquirido as porções de entorpecentes em Bauru, para revenda em Cabrália Paulista (fls. 16/17).

No mesmo sentido depôs o policial Alessandro Marcelo Gomes (fls. 18).

Em interrogatório, JONAS admitiu a posse da droga, mas disse que as porções de cocaína e crack se destinavam a seu próprio consumo (fls. 19).

Em juízo, os policiais militares ratificaram os depoimentos prestados anteriormente, na Delegacia de Polícia, confirmando que de fato prenderam o réu em flagrante delito, sendo que com JONAS foram encontradas as porções de crack e cocaína. JONAS acabou admitindo que pretendia vender a droga (fls. 152/153).

Em interrogatório judicial, o réu JONAS admitiu a posse das porções de droga, mas ressaltou que estas destinavam a seu próprio consumo (fls. 152/153).

Ressalvada a tese ventilada pelo próprio réu em sua autodefesa, entendendo que o número de porções de droga (14 porções de cocaína e 43 porções de crack), além da variedade da natureza das substâncias entorpecentes, inviabiliza a cogitação de posse para próprio consumo. O réu, veja-se bem, já era conhecido dos meios policiais, como depuseram os responsáveis por sua prisão. Com JONAS foi encontrado dinheiro de origem não esclarecida e, no calor dos acontecimentos, o réu acabou admitindo que pretendia vender as porções de cocaína e crack.

De maneira que, à luz das diretrizes previstas no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/2.006, impõe-se o reconhecimento da narcotraficância.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, c/c o artigo 42 da Lei nº 11.343/2.006, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração unitária mínima.

A atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP) não pode ser

reconhecida para o fim de reduzir a pena imposta para aquém do patamar mínimo já fixado, nos termos da Súmula nº 231 do C. STJ. Ausentes outras atenuantes ou agravantes.

O réu é primário e de bons antecedentes, convergindo a seu favor, de resto, os demais requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2.006. Daí porque a pretensão ministerial acusatória procede apenas em parte.

Em assim sendo, reduzo a pena imposta em 2/3 (dois terços), para alcançar sanção final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na fração unitária mínima.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90), único compatível com a lesividade social e a gravidade in concreto da narcotraficância, crime equiparado aos hediondos.

Por identidade de razões, não se mostra cabível a substituição da sanção corporal ou a concessão de sursis.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL ACUSATÓRIA e CONDENO o réu JONAS HABYD DOS SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", c/c o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2.006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na fração unitária mínima.

O réu poderá recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante toda a tramitação processual, estando ausentes os requisitos para hipotética decretação de prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado da condenação criminal, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena aqui imposta e providenciem-se as necessárias anotações e comunicações, com as cautelas de praxe.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Duartina, 03 de novembro de 2022

Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA